

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

La Paz, 1 de diciembre de 2025
P.I.E. N° 11/2025-2026

Señor.
Dr. Roger Rider Mariaca Montenegro
FISCAL GENERAL
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Sucre. -



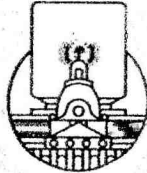
Señor Fiscal General:

De conformidad a lo dispuesto por el numeral 17, parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, remitimos a su autoridad la Petición de Informe Escrito presentada por el Senador Marcelino Flores Ordoñez, quien solicita responda el cuestionario adjunto y lo remita en el plazo de los quince días hábiles que fija el Artículo 143 del mencionado Reglamento.

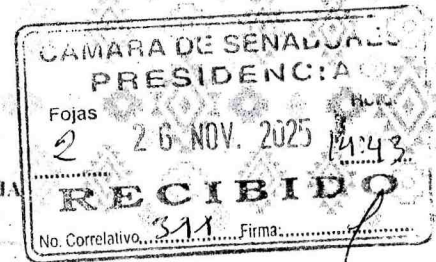
Con este motivo, reiteramos nuestras más distinguidas consideraciones de respeto.


Sen. Diego E. M. Ávila Navajas
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES


Sen. Yasmín Estivariz Villarroel
PRIMERA SECRETARIA
CÁMARA DE SENADORES



ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CÁMARA DE SENADORES



La Paz, 25 de noviembre de 2025
CS/MFO/PIE N° 003/2025-2026

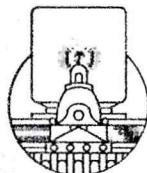
Señor:
Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
Presente. –

Ref.: SOLICITA PETICION DE INFORME ESCRITO.

De mi mayor consideración:

Mediante la presente, en mi calidad de Senador nacional, conforme a las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado en su artículo 158 números 17) y 19), concordante con los artículos 141 y 142 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, solicito respetuosamente por su intermedio, **PETICIÓN DE INFORME ESCRITO** al Dr. Roger Rider Mariaca Montenegro – **FISCAL GENERAL DEL ESTADO**, para que **INFORME** de acuerdo al siguiente cuestionario:

1. Informe, si se han presentado denuncias de presuntas irregularidades en su ejecución, respecto al proyecto "Aducción de aguas de La Palca" establecido entre julio de 2017 y enero de 2018. Detalle los delitos presumiblemente cometidos, quienes son las personas investigadas y el estado actual de las causas. Adjunte documentación de descargo.
2. Informe, el estado procesal actual del ex alcalde del municipio de Potosí Williams Roger Cervantes Beltrán, así como de las personas investigadas por el caso "Aducción de las aguas de La Palca". De la misma forma, detalle si se impusieron medidas sustitutivas a la detención preventiva para las personas procesadas. Acompañé documentación respaldatoria.
3. Informe, respecto a las investigaciones señaladas si se han cumplido las etapas y plazos procesales (preliminar, preparatoria, juicio). Asimismo, desglose de manera cronológica los actuados del Ministerio Público para determinar la verdad histórica de los hechos. Adjunte documentación de respaldo.



ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CÁMARA DE SENADORES

Finalmente, solicito que la remisión de toda la información requerida sea en medio impreso y una copia en medio magnético (formato digital) en lo que corresponda, **dentro del plazo de 15 días hábiles**, conforme lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Sin otro particular, saludo a Usted con las consideraciones más distinguidas.

C.c. ARCH.


Marcelino Flores Ordoñez
 SENADOR NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
BOLIVIA



Sucre, 16 de diciembre de 2025

OF. CITE: FGE/AMNMC N° 1884/2025

Señor:

Sen. Diego E. M. Ávila Navajas

PRESIDENTE - CÁMARA DE SENADORES

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

La Paz.-

REF.: RESPUESTA A PIE N° 11/2025-2026

De mi mayor consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted, con relación a la Petición de Informe Escrito Nro. 11/2025-2026, promovido por el Senador Marcelino Flores Ordoñez, por la que solicita información.

Al respecto, pongo a su conocimiento el INFORME FDP/E.G.A.M. N° 140/2025, suscrito por el Fiscal Departamental de Potosí, haciendo notar que la respuesta elaborada se encuentra en el marco de lo dispuesto en el Art. 225.II de la Constitución Política del Estado y el Art. 9.1 de la Ley N° 260, para fines que en derecho corresponda.

Con este particular motivo, reitero a usted las consideraciones de distinción y respeto.

c.c./Arch.
Se adj. lo indicado
H.R. 12660
JLVC

Dr. A. Mauricio Nava Morales
FISCAL GENERAL DEL ESTADO S.L.
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



INFORME FDP/E.G.A.M. N° 140/2025

A: MSc. Roger Mariaca Montenegro

FISCAL GENERAL DEL ESTADO

De: Abog. Erick Gonzalo Aparicio Mendoza

FISCAL DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

Asunto: INFORME CUMPLIMIENTO A INSTRUCTIVO FGE/RRMM N° 316/2025 CON RELACIÓN A P.I.E. N° 11/2025-2026 CÁMARA DE SENADORES.

Lugar y fecha: Potosí, 16 de diciembre de 2025

Señor Fiscal General:

Habiendo sido notificados con Instructivo emitido por su autoridad, IINSTRUCTIVO FGE/RRMM N° 316/2025 de fecha 08 de diciembre de 2025, y Petición de Informe Escrito P.I.E. N° 11/2025-2026, emanada a solicitud del Senador Marcelino Flores Ordoñez, una vez recabada la información del Coordinador de la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción, a cargo del proceso penal signado con el **CUD: 501102012100723**, tengo a bien informar a su Autoridad, lo siguiente:

AL PUNTO 1.-Informe, si se han presentado denuncias de presuntas irregularidades en su ejecución, respecto al proyecto "Aducción de aguas de La Palca" establecido entre julio de 2017 y enero de 2018. Detalle los delitos presumiblemente cometidos, quienes son las personas investigadas y el estado actual de las causas. Adjunte documentación de descargo.

Al respecto del informe de fecha 12 de diciembre de 2025 remitido por el Fiscal de Materia, asignado al caso Abog. José Efrain Rocha Aliaga, se tiene que, conforme datos del proceso, cursa una acción penal, signado con el CUD: 501102012100723, seguido por el Ministerio Público a denuncia de Alberto López Oporto (Exalcalde Municipal de Potosí), ahora Jhonny Llally Huata, en su condición de actual Alcalde Municipal de Potosí, en contra de varias personas, teniendo como antecedentes fáctico, que, ante la existencia de presuntas irregularidades en el proyecto "Aducción de aguas de La Palca", siendo que, se advirtió en la descripción de los módulos de ejecución y el precio unitario del proyecto "REHABILITACIÓN ADUCCIÓN LA PALCA - POTOSÍ".

En fecha 05-07-2017 a través de la supervisión del proyecto (Jaime Subieta Aracena) se otorga la "ORDEN DE PROCEDER", una vez iniciado la ejecución y/o emplazamiento de la obra (ítem H° A° fundaciones, ítem excavación de zanjas, ítem H° A° elevaciones, ítem de sobrecimiento de hormigón ciclópeo, etc.). En fecha 07-09-2017 (según el libro de órdenes), se evidencia que el contratista remite a supervisión el borrador del Contrato Modificatorio N° 1, solicitando la Supervisión, su revisión y respectiva aprobación, el mismo dio supervisión a través del Ing. Jaime Subieta Aracena, quien, elaboró el INFORME TÉCNICO DE CONTRATO



INFORME

Para obtener una copia o verificar la integridad del documento puede leer el QR o dirigirse a la siguiente dirección: <https://sl-v2.fiscalia.gob.bo/apjq2yq8>
Para verificar por quien o quienes fue el documento, puede leer el QR o dirigirse a la siguiente dirección: <https://sl-v2.fiscalia.gob.bo/zr198zf7>



Hoja Ruta: 12660
CU: 1025012660
16/12/2025
15:33:28
1/5



MODIFICATORIO N° 1, habiéndose remitido ese mismo día este informe a conocimiento del Fiscal de Obras a cargo del Ing. Cristian Santiago Viñola Castro, y este, a su vez, remite con una nota la documentación ante la Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí (Williams Roger Cervantes Beltrán).

Estos antecedentes han servido, para que en fecha 27-09-2017, se suscriba el CONTRATO MODIFICATORIO Nro. 1 A LA MINUTA DE CONTRATO N° 01/2017, "Rehabilitación la Palca Potosí", suscrito por el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, representado por Williams Roger Cervantes Beltrán, en su calidad de alcalde municipal, y la Asociación Accidental La palca, representada por Rodrigo Weimar Careaga Campos; en cuyos antecedentes, se pone de manifiesto lo siguiente: En base al Informe Técnico del Contrato Modificatorio N° 1, emitido por el Supervisor de Obra, Ing. Jaime Subieta Aracena, la cual cuenta con el Visto Bueno del Fiscal de Obra Ing. Cristian Santiago Viñola Castro, aprueban el Contrato Modificatorio N° 1 para la ejecución del proyecto "REHABILITACIÓN ADUCCIÓN LA PALCA - POTOSÍ", es decir, se modificó el monto del contrato, existiendo un incremento de Bs. 1.997.459,64.- (un millón novecientos noventa y siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve 64/100 Bolivianos), lo que significa que, el monto total del contrato se ha incrementado a Bs. 21.983.189,23.- (veintiún millones novecientos ochenta y tres ciento ochenta y nueve 23/100 bolivianos).

Ahora bien, el contrato modificatorio N° 01/2017, únicamente se modificó el monto total del contrato, mas no facultaba el cambio de destino de la red de Aducción del Tanque de Chapini al tanque del río "San Juan", por lo que, debió haberse cumplido el proyecto en los términos establecidos en el contrato inicial, siendo que, la cláusula quinta del contrato modificatorio N° 1, estableció que las partes reconocen la vigencia plena del contrato inicial, por cuanto esa adenda, no se contraponía al mismo. Sin embargo, omitiendo la ejecución del contrato inicial, se procedió a ejecutar una obra diferente a la pactada, por ello, se evidencia que de los 158 ítems del proyecto original, 65 ítems (41,14%) fueron modificados y 78 ítems (49,37%) fueron eliminados.

En lo trascendental, se utilizó el contrato modificatorio para cambiar el destino final de la tubería a la que tendría que ser emplazada la planta potabilizadora de agua CHAPINI por la planta de tratamiento del "RÍO SAN JUAN", procediéndose a la elaboración de un nuevo cálculo hidráulico, en la cual, se contemplaron nuevos ítems, como por ejemplo:

1. Reemplazo de las tuberías de acero, por tuberías de HDPE.
2. Se incrementó el número de estaciones de bombeo.
3. Se incrementó el número de bombas, entre otros, lo que ha denotado una afectación significativa a la esencia del proyecto, así como el Estudio TESA, Documento Base de Contratación y la propuesta Técnica de la Asociación Accidental "La Palca".

Producto de estos cambios sustanciales aprobados por: Supervisión, Fiscalización, entida contratante, entre otros, se ha permitido la suscripción de: **i) actas de entrega provisional; y, ii) ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA**, de fecha 01 de septiembre de 2018, es decir; la recepción de una obra diferente al inicialmente establecido en el contrato primigenio; pero, además, tanto en el proceso de ejecución, así como las actividades de entrega provisional y definitiva, no han sido participes todas las partes que debieron intervenir de acuerdo al Convenio Intergubernativo de Financiamiento para la Ejecución del Proyecto "Rehabilitación Aducción la Palca Potosí", siendo uno de estos la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias, a través de sus técnicos. Finalmente y, pese a existir un acta de entrega definitiva y/o recepción del proyecto diferente a los términos de referencia y, lo cierto es



INFORME

Para obtener una copia o verificar la integridad del documento puede leer el QR o dirigirse a la siguiente dirección: <https://sl-v2.fiscalia.gob.bo/apig2yq8>

Para verificar por quien o quienes fue el documento, puede leer el QR o dirigirse a la siguiente dirección: <https://sl-v2.fiscalia.gob.bo/zr198zf7>





que el proyecto a la fecha no tiene operabilidad, habiéndose generado un daño económico al Estado, por un proyecto que, a la fecha, no tiene funcionalidad alguna desde el momento de su entrega, ello, tomando en cuenta que el Estado, a través del Tesoro General de la Nación TGN., financió un proyecto que al presente no tiene operabilidad, conforme consta en el informe circunstanciado INF-DAI-CIR-01/2023 de 27 de noviembre de 2023, en que describe como daño económico a Bs.22.419.331,27.

AL PUNTO 2. Informe, el estado procesal actual del ex alcalde del municipio de Potosí Williams Roger Cervantes Beltrán, así como de las personas investigadas por el caso "Aducción de las aguas de La Palca". De la misma forma, detalle si se impusieron medidas sustitutivas a la detención preventiva para las personas procesadas. Acompañe documentación respaldatoria.

Al respecto del informe de fecha 12 de diciembre de 2025 remitido por el Fiscal de Materia Coordinador de la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción, asignado al caso Abog. José Efrain Rocha Aliaga, se tiene que con relación al estado procesal del actual del ex alcalde del municipio de Potosí, Williams Roger Cervantes Beltrán: En contra del mismo, se emitió requerimiento de imputación formal solicitando, además, la aplicación de medidas cautelares; razón por la cual, se encuentra con medidas cautelares personales, previsto en el art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal, dispuesta por la autoridad jurisdiccional.

Con relación a las demás personas sindicadas, del mismo, se emitió requerimiento de imputación, solicitando también la aplicación de medidas cautelares:

1. Rodrigo Weimar Careaga Campos, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de contratos y contratos lesivos al Estado, previstos y sancionados por los arts. 222 y 221 del Código Penal.
2. Jaime Cristhian Subieta Aracena, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de contratos previsto y sancionado por el art. 222 del Código Penal.
3. Vladimir Nelson Vargas Gómez, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del Código Penal.
4. Wilber Cruz Alcaraz, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del Código Penal.
5. Martha Zegarra Quispe, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del Código Penal.
6. Juan Correa Alejo, por la presunta comisión del delito de Conducta Antieconómica, previsto y sancionado por el art. 224 del Código Penal.
7. Wilson Pary Anagua, por la presunta comisión del delito de Conducta Antieconómica, previsto y sancionado por el art. 224 del Código Penal.
8. Cristhian Santiago Viñola Castro, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y de Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154 y 224 del Código Penal.
9. Rolando Montecinos Cazorla, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y consuet, previsto y sancionado por el art. 154 del Código Penal.
10. Williams Roger Cervantes Beltrán, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, previstos



INFORME

Para obtener una copia o verificar la integridad del documento puede leer el QR o dirigirse a la siguiente dirección: <https://sl-v2.fiscalia.gob.bo/gx410ggy>

Para verificar por quien o quienes fue el documento, puede leer el QR o dirigirse a la siguiente dirección: <https://sl-v2.fiscalia.gob.bo/9b20gcy>





y sancionados por los arts. 154, 221 y 224 del Código Penal.

11. Ivonne Cordero Aramayo, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de contratos y contratos lesivos al Estado, previsto y sancionados por los arts. 222 y 221 del Código Penal.

12. Freddy Colque López, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de contrato y contratos lesivos al Estado, previstos y sancionados por los arts. 222 y 221 del Código Penal.

Todos los coimputados se encuentran con medidas cautelares personales, previsto en el art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal, dispuesta por la autoridad jurisdiccional.

AL PUNTO 3.- Informe, respecto a las investigaciones señaladas si se han cumplido las etapas y plazos procesales (preliminar, preparatoria, juicio). Asimismo, desglose de manera cronológica los actuados del Ministerio Público para determinar la verdad histórica de los hechos. Adjunte documentación de respaldo.-

Al respecto del informe de fecha 12 de diciembre de 2025 remitido por el Fiscal de Materia Coordinador de la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción, asignado al caso Abog. José Efraín Rocha Aliaga, se tiene que las actuaciones pertinentes realizadas por el Ministerio Público con finalidad de establecer la verdad histórica de los hechos entre otras son:

1. Recolección del todo el proceso de Licitación - Adjudicación, Contratación y Ejecución del "Proyecto rehabilitación aducción la Palca - Potosí".

2. Contratos modificatorios para la ejecución del proyecto componente aducción. Reglamento Especifico de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS.

3. Cite GAMP/SOTU/DPUAyP 225/2021 de fecha 14 de octubre de 2021 realizado por el Gobierno Municipal de Potosí remitiendo el Informe Técnico CITE DPUAyP/037 de fecha 12 de octubre de 2021 respecto al análisis del sistema de bombeo del proyecto de rehabilitación aducción La Palca - Potosí.

4. Dictamen Pericial Técnico Forense.

5. Cite GAMP/SOTU/DPUAyP 233/2021.

6. Acta de Inspección en Visu, proyecto "ADUCCIÓN DE AGUA LA PALCA - POTOSÍ"; y:

7. Otras que fueron valorados para la emisión de las resoluciones emitidas en previsión del art. 301 del Código de Procedimiento Penal.

Finalmente, en cuanto a la documentación solicitada de respaldo, en observancia de la CONFIDENCIALIDAD y RESERVA de los actuados y a los efectos de no vulnerar los derechos de las partes, los cuales se encuentran establecidos en la Constitución Política del Estado y las Leyes, nos remitimos a lo establecido por el Art. 9 párrafo I y Art. 61 párrafo III, ambos de la Ley Nº 260 "Ley Orgánica del Ministerio Público".

Es cuanto tengo a bien informar a su autoridad para los fines consiguientes de Ley.

Sin otro particular me despedimos de Ud., con las consideraciones más distinguidas.



INFORME

Para obtener una copia o verificar la integridad del documento puede leer el QR o dirigirse a la siguiente dirección: <https://sl-v2.fiscalia.gob.bo/gx410ggy>

Para verificar por quien o quienes fue el documento, puede leer el QR o dirigirse a la siguiente dirección: <https://sl-v2.fiscalia.gob.bo/i9b20gcx>





ERICK GONZALO APARICIO MENDOZA
FISCAL DEPARTAMENTAL DE POTOSI
DESPACHO DEPARTAMENTAL DE POTOSI
FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE POTOSI



INFORME

Para obtener una copia o verificar la integridad del documento puede leer el QR o dirigirse a la siguiente dirección: <https://sl-v2.fiscalia.gob.bo/gx410ggy>

Para verificar por quien o quienes fue el documento, puede leer el QR o dirigirse a la siguiente dirección: <https://sl-v2.fiscalia.gob.bo/f9b20gcy>

